

下請法・独占禁止法の注意点

法務 / 業務手順

1. 下請法の対象になる取引

- 資本金1,000万円超の当社が、資本金1,000万円以下の事業者に製造委託・情報成果物作成委託を行う場合など。

2. 発注時の義務

- 発注内容・金額・支払期日を書面（または電磁的方法）で必ず交付する。口頭発注は違反。
- 支払期日は、給付を受領した日から60日以内。

3. やってはいけないこと

- 受領拒否、支払遅延、代金の減額
- 返品、買ったたき
- 購入や利用の強制

4. 迷ったら

- 「相手が了承しているから大丈夫」は通用しない。合意があっても違反は違反。
- 判断に迷う取引は、発注前に法務へ相談する。